

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2297/2532

นายสมชาย หม่องสนธิ

โจทก์

บริษัทดุสิตธานี จำกัด

จำเลย

บริษัทดุสิตธานี จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงไม่รับอุทธรณ์

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าลักษณะการทำร้ายและบาดแผลที่โจทก์กระทำต่อนางสาวใบบุญ จะถือว่าเป็นการร้ายแรงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ข้อ 47(3) และระเบียบข้อบังคับของจำเลยข้อ 8.3.6 หรือไม่ นอกจากนี้ที่จำเลยอ้างว่าได้รับความเสียหายก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายอีกเช่นกันเพราะคำว่า"เสียหาย" นั้นกฎหมายไม่ได้ระบุว่าต้องเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น ความเสียหายที่เกิดจากความรู้สึกขาดความเชื่อถือก็เป็นการเสียหายตามกฎหมายแล้ว เพราะจำเลยประกอบอาชีพธุรกิจบริการโปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 41)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย จำนวน 40,500 บาทให้โจทก์
คำขออย่างอื่นของโจทก์ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว(อันดับ 30)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 36)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยอุทธรณ์ว่า การกระทำของโจทก์ตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมานั้น ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของจำเลยข้อ 8.3(6) อันเป็นกรณีร้ายแรงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงานฯ ข้อ 47(3) เป็นอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมาย จึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ ให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาและดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว จำเลยอุทธรณ์ว่า การกระทำของโจทก์ตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมานั้น ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของจำเลยข้อ 8.3(6) อันเป็นกรณีร้ายแรงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงานฯ ข้อ 47(3) เป็นอุทธรณ์ปัญหาข้อกฎหมาย จึงไม่ต้องห้ามอุทธรณ์ ให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาและดำเนินการต่อไป

(ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ